重庆开州雪宝山镇“6·13”一般道路交通事故调查报告

2024年6月13日22时35分许，重庆和亚物流有限公司所属渝D***52号重型自卸货车，在重庆市开州区国道211线1305公里200米（小地名：雪宝山收费站）路段，发生一起生产经营性道路交通事故，造成1人死亡和车辆、标牌、护栏、垃圾桶分别损坏，直接经济损失约112.8万元。

区应急管理局接收到区公安局交巡警支队移交的案件资料后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和《重庆市安全生产条例》等法律法规，按照区政府授权，区应急管理局牵头成立了，由区政府办公室、区公安局交巡警支队、区总工会和区交通运输委参加的“重庆开州雪宝山镇‘6·13’一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关和区检察院对事故调查过程进行监督。事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、查阅资料、谈话问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，本次道路交通事故是一起因驾驶人驾驶载物超过核定载质量的机动车未按操作规范确保行车安全而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶人情况

向*。渝 D***52 号重型自卸货车驾驶人，居民身份证号：50023419*******878，户籍所在地：重庆市开州区温泉镇**村*组**号，持 B2 类机动车驾驶证，驾驶证在有效期内。

（二）事故车辆基本情况

渝 D*52 号重型自卸货车。**发动机号：20A00373613，车辆识别代码：LZFF25X45LD056231，车辆所有人：重庆和亚物流有限公司，登记住所：重庆市万盛区菜市场 10 号附 3 号 4-1 号第一室，车辆投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司。

经重庆市鑫道司法鉴定中心鉴定（渝鑫技术鉴字〔2024〕T2-156 号），该车灯光信号有效；转向有效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效；行车制动有效。

（三）事故道路基本情况

重庆市开州区国道 211 线 1305 公里 200 米（小地名：雪宝山收费站）路段，道路为三枝交叉路口，北往满月镇方向，南往雪宝山收费站方向，东往大进镇方向，道路西侧为山坡，沥青路面，完好，干燥，视线一般，施划有白色边缘线，无非机动车道，该路段为机非混合式交通。

（四）事故单位情况

重庆和亚物流有限公司。系事故车辆渝 D***52 号重型自卸货车挂靠公司，统一社会信用代码：9150011*****864D；法定代表人：潘*涛；公司住所：重庆市万盛区菜市场 10 号附 3 号 4-1 号第 1 室。经营范围：道路货物运输。取得了道路运输经营许可证。

（五）死者基本情况

张*明。渝 D***52 号重型自卸货车乘坐人，居民身份证号：50023*******74，户籍所在地：重庆市开州区和谦镇**村*组**号附*号。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 6 月 13 日 22 时 35 分许，向*持 B2 类机动车驾驶证驾驶渝 D***52 号重型自卸货车（核定载质量：12370kg，实际载质量：22600kg）沿国道 211 线由满月镇往大进镇方向行驶，张*明坐在副驾驶位置为其指路，当车行驶至重庆市开州区国道 211 线 1305 公里 200 米（小地名：雪宝山收费站）路段，向*沿道路直行，张*明说要左转，向*立即踩刹车往左打方向，车速未及时降低，导致车辆向右侧翻并碰撞交通标牌、护栏及路边垃圾桶，副驾驶位置顶部挤压变形，张*明被卡在车里。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，向*从驾驶室跳了出来，去拉张*明，但被卡住

了弄不出来。同时，向*喊路过的出租车司机拨打了120、110和119。消防救援队到现场后将张*明弄了出来，120急救医生确认张*明已死亡。交警对事故现场进行了勘查，而后将向*带到区公安局交巡警支队接受调查。

事故发生后，公安、应急管理、消防、医疗等部门（单位）及时启动应急响应，迅速赶赴现场开展应急处置和救援行动。目前善后工作已完成，无重大舆情发生，无不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，渝D***52号重型自卸货车和标牌、护栏、垃圾桶分别损坏，直接经济损失约112.8万元。

四、事故发生的原因、责任和事故性质

（一）事故发生的直接原因

当事人向*驾驶载物超过核定载质量的机动车未按操作规范确保行车安全，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故责任和性质

重庆市开州区公安局交巡警支队《道路交通事故认定书》（第50540012024000122号）责任认定“当事人向*承担本次交通事故的全部责任”。向*驾驶渝D***52号重型自卸货车运输碎石渣属于生产经营活动，故本次事故具有道路交通事故和生产安全事故的双重属性。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，此次事故等级属于一般事故。综合分析引发本次事故的各种原因，**调查认定，该起事故为道路运输中的**

一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

向*。渝 D***52 号重型自卸货车驾驶人，驾驶载物超过核定载质量的机动车未按操作规范确保行车安全，造成本次事故，承担全部责任。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十二条第一款[1]和第四十八条第一款[2]之规定，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[3]之规定，**建议司法机关追究其刑事责任。区人民法院于 2024 年 9 月 29 日判决：被告人向*犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年二个月。**

（二）建议移交行业主管部门处罚的单位

重庆和亚物流有限公司。经调查组询问相关人员，提取事故发生前三个月相关资料以及区交巡警支队移交的案件资料，证实：1. 公司资质齐全有效，制定了安全生产管理制度，设置了安全管理机构和安全管理人员；2. 每月召开了安全例会，组织了隐患排查；3. 对所属驾驶员进行了岗前教育培训并考试；4. 向*取得了 B2 类机动车驾驶证，驾驶证在有效期内；5. 事故车辆渝 D***52 号重型自卸货车工况正常无故障，证照齐全有效，购买了相应保险，于 2023 年 12 月 22 日做了二级维护保养；6. 事

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[3]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

故车辆渝 D***52 号重型自卸货车在事故发生前一年没有超限超载违章记录。

本次事故系当事人向*擅自超过核定质量运输（非公司行为），且行车时未确保行车安全。经查，重庆和亚物流有限公司其他驾驶员和向*在事发前一年内均无超载行为，事发时系向*偶发性自行超载行为，且重庆和亚物流有限公司在有效履行了安全管理职责，本次事故与公司的管理无直接因果关系，重庆和亚物流有限公司不承担事故责任。

但调查中发现，重庆和亚物流有限公司存在驾驶员管理制度不健全的问题，建议移交万盛经开区交通运输委调查处理，并将调查处理情况反馈开州区安委办。

（三）相关部门履职情况

1. 万盛经开区交通运输综合行政执法支队。系事故发生企业的安全监督管理部门。该支队制定了《2024 年度安全生产监督检查计划》，根据检查计划和《月安全检查方案》开展了安全检查并建立了检查台账；制定了岗位职责清单；2024 年 4 月 28 日、5 月 29 日、6 月 28 日召开了重点企业安全会议；2024 年 4 月 19 日、5 月 28 日、6 月 18 日支队领导带队检查督查和开展普法宣传活动；2024 年 5 月 15 日对重庆和亚物流有限公司开展了安全检查，发现问题 1 个，已立即督促整改。综上所述，万盛经开区交通运输综合行政执法支队按规定履行了职责。

2. 区交巡警支队大进大队。系事故发生路段道路交通安全

管理部门。经提取该大队2024年3月至2024年6月13日的资料，显示：1. 制定了2024年度道路交通安全执法计划，并根据计划开展了执法检查；2. 安排并落实了每日巡线勤务表，对发现的违法行为进行了处罚；3. 开展了交通安全宣传和安全教育警示；4. 在日常的路检路查中，对过往辖区的货运车辆开展了专门检查；5. 2024年3月18日、4月16日、5月27日、6月10日组织了道路交通安全隐患排查。综上所述，区交巡警支队大进大队按规定履行了职责。

六、事故防范措施建议

为了从本次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故特点，建议如下：

（一）进一步严格落实企业安全生产主体责任

重庆和亚物流有限公司要严格落实企业主体责任，积极主动协助驾驶员做好善后事宜，进一步提高全体驾驶员的行车安全意识；督促驾驶员严格遵守各项法律法规确保行车安全；每月开展路检路查，并加强对驾驶员违法行为的监管，对发现的违法行为及时制止，预防事故的发生。

（二）进一步加强道路交通安全管控力度

强化宣传、营造浓厚氛围，结合全区道路交通安全工作特点，充分发挥违法处理、事故处理等服务窗口阵地宣传作用，结合典型事故案例、突出违法行为进行宣传，让驾驶员充分认识到违反道路交通法规的危险性和严重性，促使其进一步树立正确交通理

念，确保安全行车和文明驾驶。

重庆开州雪宝山镇“6·13”一般
道路交通事故调查组
2025年10月14日